

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 377/2536 นาย ยงศักดิ์ เจริญ สุข ใน ฐานะ บิดา ผู้
แทนโดยชอบธรรม ของ

โจทก์

เด็ก ชาย จิตพันธ์ เจริญ สุข กับพวก

โจทก์

นาย สวิง ขุนจารย์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1387, มาตรา 1393

จำเลยทำสัญญายอมให้ พ. เจ้าของที่ดินคนเดิมใช้ทางเดินผ่านที่ดินจำเลยเพื่อ
เข้าออกสู่ทางสาธารณะ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นการก่อให้เกิดภาระจำยอมเพื่อ
ประโยชน์แก่ที่ดินอันเป็นสามยทรัพย์ภาระจำยอมย่อมติดไปกับสามยทรัพย์ซึ่งได้
โอนมาเป็นของโจทก์แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นทางภาระจำยอม เป็นเพียงบุคคล
สิทธิก็ตาม โจทก์ผู้รับโอนสามยทรัพย์ย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่จึงมีสิทธิฟ้อง
บังคับให้จำเลยจดทะเบียนภาระจำยอมได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่ 230 โดยนางนกเอี้ยง
ยกให้ ที่ดินแปลงนี้ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2515 นางนก
เอี้ยงได้ซื้อสิทธิในที่ดินของจำเลยกว้าง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 54 เมตร เพื่อใช้
เป็นทางออกสู่ทางสาธารณะและได้ใช้ทางนี้ตลอดมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ตกเป็นทาง

ภาระจำยอมแล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคมจำเลยเปิดทางดังกล่าว ขอให้จำเลยเปิดทางและไปจดทะเบียนภาระจำยอม

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ใช่เจ้าของที่ดินตามฟ้อง ที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินมรดกของภริยาจำเลย หนังสือสัญญาตามฟ้องเป็นเอกสารปลอม โจทก์กับพวกไม่เคยใช้ทางเดินดังกล่าวขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้จำเลยเปิดทางกว้าง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 54 เมตร เป็นทางเข้าออกผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 303 และ 1483 ของจำเลยเพื่อเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 230 ตำบลวังทองอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ของโจทก์ โดยให้จำเลยไปจดทะเบียนภาระจำยอมให้แก่โจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยหากจำเลยไม่เปิดทางก็ให้โจทก์ดำเนินการขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปดำเนินการให้โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ตามสัญญายอมให้นางนกเอี้ยงเป็นผู้มีสิทธิใช้ทางเดินได้เพียงคนเดียว เมื่อยังไม่มีจดทะเบียนเป็นภาระจำยอม จึงเป็นบุคคลสิทธิไม่เป็นภาระจำยอมที่ติดไปกับที่ดินที่โจทก์ได้รับการยกให้นั้น เห็นว่าเมื่อตามสัญญาที่ก่อให้เกิดทางภาระจำยอมดังกล่าวมิได้ระบุว่าจะให้เกิดเป็นประโยชน์ทางภาระจำยอมเฉพาะนางนกเอี้ยงเท่านั้น สัญญาดังกล่าวจึงเป็นการก่อให้เกิดภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 230 อันเป็นสามยทรัพย์ภาระจำยอมย่อมติดไปกับสามยทรัพย์ซึ่งได้โอนมาเป็นของโจทก์ในเวลาต่อมาดังที่บัญญัติ

ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1393 วรรคแรก แม้จะยังไม่มี
จดทะเบียนเป็นทางภาระจำยอมเป็นเพียงบุคคลสิทธิก็ตาม โจทก์ผู้ได้รับโอน
ทรัพย์ดังกล่าวยอมรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่จากนางนกเอี้ยง โจทก์มีสิทธิ
บังคับให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้ ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ